

1500951-33.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2125327/2021 - 3º Distrito Policial de Sorocaba, 17793268 - 3º Distrito Policial de Sorocaba, 1336/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500951-33.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500951-33.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2125327/2021 - 3º Distrito Policial de Sorocaba, 17793268 - 3º Distrito Policial de Sorocaba, 1336/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2125327 - 03º D.P. SOROCABA, 1336/21/607 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAXWEL DE ARAÚJO CARDOZO e outros

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

MAXWEL DE ARAÚJO CARDOZO, YAGO DA SILVA RAUL (nome social FABIELLY DA SILVA RAUL) e LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, na

forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 08 de maio de 2021, por volta das 03h10min, na Rua Duque de Caxias, nº 1, Vila Ferreira Leão, nesta comarca e cidade de Sorocaba, agindo em concurso de pessoas, tentaram subtrair para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca e aparelho de choque), contra Cristian Golfieri Saponari, um relógio, R\$ 70,00 em dinheiro, um carregador de celular, além da quantia de R\$ 10.000,00, tudo pertencente à vítima, sendo que a subtração somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Foram encartados nos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Termo de Depoimento, Declarações e Interrogatório (fls. 03/08 e 193), Boletins de Ocorrência (fls. 09/12), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 13/14), Laudo Pericial de Lesão Corporal (fls. 154/155, 156/157, 163/164 e 165/166), Laudo Pericial de Exame em Peça- Descrição (fls. 158/162), Folhas de Antecedentes (fls. 205/206- Maxwell, 207/208- Yago e 209/210- Leonardo), Certidões Criminais (fls. 219- Maxwell, 218- Yago e 217- Leonardo), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 255/258) Recebida a denúncia (fls. 212/214), o réu Yago foi citado (fl. 242) e apresentou resposta a acusação (fl. 245)

Estando os réus Maxwell de Araujo Cardozo e Leonardo Pereira de Oliveira em lugar incerto e não sabido, determinou-se a citação deles por edital (fls. 294/296).

Maxwell e Leonardo foram citados por edital (fls. 318/321, 322/323).

Durante a audiência de instrução, primeiramente, verificou-se que decorrido o prazo do edital sem a manifestação da parte, declarou-se suspensos o curso do processo, bem como do prazo prescricional, em relação aos réus Leonardo Pereira de Oliveira e Maxwell de Araújo Cardoso, o que faço com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal. Ainda, verificou-se que, conforme os itens 11 e 12 de da decisão de fls. 294/296 dos autos já fora determinada a produção antecipada de provas em relação aos acusados Leonardo Pereira de Oliveira e Maxwell de Araújo Cardoso e nomeada a Defensoria Pública para a defesa e acompanhamento dos seus interesses neste ato. Ato contínuo, foram inquiridas a vítima e a testemunha de acusação (fls. 381/382).

Em audiência de continuação, procedeu-se a oitiva das testemunhas faltantes, sendo o réu Yago, nome social Fabielly, interrogado ao final. Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada. Encerrada a instrução processual, nos termos do artigo 402, do C.P.P., as partes nada requereram e, não havendo mais provas a serem produzidas, à requerimento das partes, foram substituídos os debates orais (artigo 403 do C.P.P.) pela apresentação de memoriais escritos, concedendo às partes, o prazo de 05 (cinco) dias, vindo os autos, após, conclusos para prolação da sentença (fls. 415/416).

Vieram alegações finais orais, nas quais o Ministério Público requereu a procedência do pedido, com a condenação dos réus, nos termos da denúncia. Sobre a pena, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada obsta a fixação da pena no mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas e presente a circunstância atenuante referente à menoridade relativa. Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos II e VII, do artigo 157 do Código Penal, pois o delito foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma branca. Assim, pela exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) - -quantos às causas de aumento previstas no § 2º, inciso II e VII, do artigo 157, do Código Penal. previstas no § 2º, inciso II e VII, do artigo 157, do Código Penal. No caso em apreço, as duas circunstâncias referidas demonstram-se relevantes à prática do delito, facilitando a intimidação da vítima. Ainda na terceira fase, presente a diminuição referente à tentativa. Por fim, para a fixação do regime inicial do cumprimento de pena devem ser levadas em conta as circunstâncias acima mencionadas, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Considerada a pena e a gravidade do delito, roubo praticado em concurso de pessoas, com a restrição de liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo, de rigor a imposição do regime fechado para início de cumprimento de pena. Ressaltou, ainda, a impossibilidade de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal (fls. 423/429).

A Defesa postulou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, III ou, ao

menos VII, do Código de Processo Penal. Por oportuno, acredita-se que seja possível estender-se o decreto absolutório aos demais réus, tendo em vista que estão na mesma situação da acusada Fabielly (fls. 432/439)

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A fragilidade do quadro probatório não sustenta sentença condenatória

A prova oral produzida em audiência não confirma os fatos descritos na denúncia, pois o vídeo de fl. 382 indica que o ingresso dos réus no carro foi de comum acordo com a vítima, que aparentava estar a vontade com a presença deles.

Vejamos:

A vítima Cristian Golfieri Saponari efetuou o reconhecimento positivo pessoal do réu em Juízo, ao relatar que na data dos fatos, veio até esta cidade, para se encontrar com a namorada, porém quando estavam em um bar, acabaram se desentendendo, discutiram, resolvendo voltar para Indaiatuba. Disse que ao retornar para Indaiatuba, passou por uma rua, quando apareceu três pessoas na frente de seu carro, sendo que uma parou ao frear o carro, oportunidade que todos adentraram em seu veículo e o levaram para uma rua sem saída. Disse que foi enforcado com o cinto por uma das pessoas que estava sentada no banco de trás do veículo, enquanto dirigia, além de que levava choque, com um aparelho de defesa pessoal; além de que a pessoa que estava no banco passageiro lhe desferia murros no rosto e o ameaçava com uma faca. Disse que um deles exigiu dinheiro, tendo lhe dito que não tinha naquele momento, somente o valor de R\$70,00 na carteira. Contou que neste momento sua namorada Renata ligava sem parar em seu telefone, enquanto os criminosos estavam o ameaçando com uma faca para que realizasse um TED. Contou que os roubadores conseguiram realizar três transferências- TED- de sua conta bancária do Banco Bradesco, mostrando o comprovante bancário em audiência. No outro dia, seu gerente telefonou para ele lhe dizendo que existia três tentativas de transferência em nome de Yago da Silva, no valor de R\$10.000,00 e outra em nome de Maxwell de Araújo, as quais não foram aprovadas devido ao horário realizado, bem como pelo valor alto. Disse que não entregou os comprovantes bancários na delegacia, pois retornou para Indaiatuba. No momento do crime, policiais militares passaram pelo local onde estava, pois perceberam que estava sendo enforcado com o cinto de segurança pelos roubadores. Contou que sofreu diversas agressões físicas. Narrou que os envolvidos também bloquearam sua senha, além de que pegaram sua mala que estava no interior do porta- mala. Contou que só parou o carro pois as pessoas entraram na frente do veículo. Negou ter parado o carro para a realização de programas sexuais com os roubadores, mas sim porque eles pararam na frente de seu carro. Quando eles entraram em seu carro portavam uma faca e um aparelho de choque. Confirmou que permaneceu na condução do veículo, deslocando-se para uma rua sem saída, área habitada. Os criminosos queriam dinheiro, mas só tinha R\$70,00, e eles tentaram realizar três TEDs, além de revirarem sua mala. Disse que enquanto exigiam o dinheiro e tentavam fazer uma transferência bancária, a polícia chegou, assim que sinalizou para eles. A polícia mandou que todos encostassem na parede, e todos foram conduzidos até a delegacia. Um dos criminosos entrou e liberou as travas do veículo, acessando para que os demais entrassem. Disse que eles lhe bateram muito, pois queriam que entregasse o dinheiro. Os criminosos queriam que sacassem o dinheiro que não tinha, deslocou o carro até as 03 horas. Questionado sobre o vídeo juntado aos autos de que a situação parecia um passeio entre as partes envolvidas, disse que inexistente o vídeo e que ninguém subiu no teto solar do carro para gravar vídeo. Depois, afirmou que não se lembrava. Afirmou que não teria sentido nenhum fazer programa sexual, com três pessoas, pois tinha tão somente o valor de R\$70,00. Negou ter tentado se defender. Questionado que um dos criminosos possuía ferimento com faca, acredita que eles mesmos se agrediram, pois como estava sendo agredido de várias formas era impossível ter feito alguma coisa, pois estava tomando choque e preso o cinto (constantemente sendo enforcado). Confirmou que sua namorada tentou lhe ligar diversas vezes, nos horários que estava com os roubadores. Esclareceu que estava com vergonha de falar com ela, pois eles falavam

que ele estava fazendo programa com eles e, que pegariam dinheiro com ela. Não deixou os criminosos, muito embora eles tivessem na posse de seu telefone, responder as mensagens de sua namorada. Os criminosos ficaram por volta de três horas no interior de seu carro. Negou que possuísse drogas em seu carro, afirmando que estava na bolsa de um deles, tratando-se de cocaína e maconha. Questionado pela Defesa de que a droga foi encontrada no carro, negou a propriedade. As TEDs foram realizadas por volta da meia noite, mas como não davam certo, falava para eles ficarem calmos e não baterem nele. Questionado que no interrogatório policial os réus afirmaram que ele estaria com a faca e a máquina de choque, negou os fatos. Negou ter apontado a faca para Leonardo que segurou a lâmina, ocasionando naquele ferimento. Em sua mochila/mala tinha tão somente roupas. Os criminosos estavam com máquina de cartão e pediram para que passasse o cartão. Disse que os próprios criminosos digitaram a senha dele errada, bloqueando o cartão.

A testemunha de acusação Ricardo Jesus Magaldi Alves, policial militar, relatou que na madrugada dos fatos, juntamente com seu colega de farda, realizavam patrulhamento de rotina quando foram solicitados por um vigilante da rua de que um veículo HONDA/CIVIC estaria parado em uma viela e que o indivíduo que estava em seu interior gritava por socorro. Ao chegarem no local, visualizaram o carro parado, realizaram abordagem, visualizando o indivíduo sendo agredido no banco da frente, tendo dois no banco de trás. Segundo os acusados, saíram para fazer um programa com a vítima, quando mais dois outros entraram no carro e começaram a agredi-lo, sendo que os outros são do Rio de Janeiro, com habitualidade neste tipo de delito. Localizaram no veículo uma faca e um aparelho de choque, esclarecendo que os criminosos queriam que a vítima realizava um pix para eles, destacando que um deles se tratava de procurado pela Justiça, pelo mesmo delito, esclarecendo que se tratam de transexuais. A pessoa estava bem agredida no rosto e outras marcas, pois permaneceu longo período no poder dos réus, sendo inclusive feito filmagens pelos criminosos para realização de eventuais chantagens contra ele. A vítima estava desesperada para sair do carro, mas não conseguia pois eram três pessoas contra ele, além de que possuíam mais força. Acredita que localizaram um aparelho de celular da vítima. Os réus afirmaram que foram fazer programa, tendo a vítima confirmado que tinha saído para fazer "programa" apenas com um dos envolvidos, tendo os demais entrado no carro simultaneamente, quando foi obrigado a se deslocar até a viela, uma rua próxima, escura, onde iniciaram as torturas contra a vítima. Os três réus negaram a agressão, tão somente confirmaram um entrevero por conta de pagamento. Pesquisaram e ficaram cientes de que eram conhecidos em outro estado pela prática do mesmo crime, contra turistas. Disse que os réus são conhecidos e da mesma cidade. A vítima apontou os três réus como os responsáveis pelo crime. A vítima confirmou que contratou o programa com eles, em um local próximo de onde estavam, afirmando que estavam há um bom tempo no poder dos réus. Os três réus negaram e se contradizeram, apresentando diversos contextos cada uma, mudando a versão a todo momento. A vítima confirmou que tinha saído para fazer programa, pois tinha brigado com a mulher dele, porém se enganou, acreditando que a pessoa contratada fosse mulher e que estava envergonhado da situação. Negou que o aparelho de choque estivesse na bolsa da vítima. A bolsa estava com "Fabielly" e a faca ao seu lado. Não chegou a ver o vídeo.

No mesmo sentido as declarações de Bryan Felipe dos Santos, policial militar, afirmando que não se lembra dos fatos.

Por fim, a testemunha de acusação Renata Rodrigues Faulin disse que é namorada da vítima, esclarecendo que ele estava em Sorocaba no dia dos fatos, pois iriam se encontrar naquela data. Disse que tiveram uma discussão na frente de um bar, nem entrando no estabelecimento, tendo Cristian ido embora do local. Depois soube que seu namorado pretendia voltar para Indaiatuba, mandando mensagem para ele, pois não sabia o que estava acontecendo. Cristian apareceu em sua casa somente no outro dia e lhe contou sobre os fatos. Seu namorado não tinha dinheiro com ele, tendo os criminosos tentando fazer três TEDs de sua conta bancária, totalizando o valor de R\$10.000,00. Soube dos fatos pelos relatos de seu namorado. Por volta da meia noite começou a enviar mensagens para Cristian, e inclusive fez algumas ligações, só que ele não respondeu, tampouco atendeu. Fez ligação para o telefone normal, não pelo

aplicativo WhatsApp.

O réu se manifestou de forma plena e negou a autoria delitiva.

A propósito, Yago Da Silva Raul (nome social Fabielly Da Silva Raul) relatou que por volta das duas horas da manhã, estava na companhia de Maxwell, vulgo "Luna" e Leonardo conversando quando Cristian parou com o veículo dele, pegando primeiramente "Luna", depois ela e Leonardo, convidando todos para fazerem um programa. Disse que entraram no carro da vítima e deram voltas, e Cristian contou que tinha brigado com a sua mulher, quando ele decidiu parar o carro em uma rua. Relatou que a mulher de Cristian começou a ligar muito para ele, em vídeo chamada pelo aplicativo do WhatsApp, quando ele disse que precisava ir embora. Contou que pelo tempo que passaram juntos com ele, precisavam receber, esclarecendo que fizeram um vídeo no interior do veículo, porém Cristian negou que os pagaria, começando a enrolá-los, dando desculpas, porém posteriormente concordou e que pegaria o dinheiro que estaria em uma mala no porta-malas. Cristian pegou a citada mala e ao abri-la, viram que em seu interior tinha uma faca, arma de choque e drogas. Primeiramente, Cristian ofereceu como forma de pagamento as drogas que possuía, porém o pedido foi negado, considerando que eles não eram usuários de entorpecentes. Ato contínuo, Cristian diante da negativa deles, consumiu a cocaína, e perguntou se eles possuíam maquininha de cartão, esclarecendo que podia pagar a quantia de R\$70,00 para cada um pela máquina. Disse que quando deu a maquininha na mão da vítima, Cristian inseriu a senha errada no dispositivo, bloqueando o cartão. Diante do ocorrido, iniciaram uma discussão, de que os serviços deveriam ser pagos por ele, pois encontravam no local a trabalho, momento em que Cristian puxou a faca e agrediu Leonardo. A discussão se acalorou, tendo a viatura policial chegado no local. O nome social de Leonardo é "Elena". O programa foi contratado previamente, no valor de R\$70,00. Disse que deram voltas, inclusive pelo centro da cidade, retornando para a viela em que estavam. Nem chegaram a realizar o programa. O vídeo no teto solar do carro foi gravado por ela, sendo que Leonardo estava no teto solar. Narrou que a esposa de Cristian começou a ligar demais, por isso que o programa não ocorreu, tendo ele negado o pagamento. Somente a vítima usou cocaína. A discussão era sobre o pagamento que ele não queria efetuar. Confirmou que a vítima agrediu Leonardo, que revidou. Durou cerca de meia hora a discussão. Somente a esposa dele que ligou, por cerca de cinco vezes. Cristian não retornou as ligações do carro.

Assim, os indicativos iniciais de que se tratava de um crime de roubo não se confirmaram durante a instrução criminal.

Com efeito, a vítima relatou para os policiais militares que contratou programa com o réu e que desconhecia que não se tratava de mulher e ficou envergonhada, versão diversa da apresentada por ela no seu depoimento.

Ainda, a vítima a princípio negou a existência do vídeo e de que o réu ou os demais abriram o teto solar de seu carro e filmaram, o que restou confirmado com o vídeo de fl. 382, onde apareceu um dos réus no teto solar festejando o passeio, inexistindo aparentemente qualquer situação de violência ou grave ameaça, como afirmado por Cristian.

A dúvida favorece os réus.

Para a condenação necessária a certeza do delito e da autoria.

No direito penal vigora o princípio in dubio pro reo, ou seja, diante da gravidade de uma condenação penal, a ausência de certeza absoluta do crime ou sua autoria deve o magistrado prolatar sentença absolutória.

Nesse sentido:

"TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara "a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática" (RJTJERGS 177/136).

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu YAGO DA SILVA RAUL (nome social FABIelly DA SILVA RAUL), qualificado nos autos, da conduta descrita no artigo no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Verificando que a situação é a mesma em relação aos demais réus, estendo a decisão para os réus MAXWEL DE ARAÚJO CARDOZO e LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, e, em consequência, ABOLVO-OS da conduta descrita no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se.

P. R. I. e C.

Sorocaba, 31 de outubro de 2022.

MARGARETE PELLIZARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA